

1002888-91.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por erro judiciário

Magistrado: Luiza Barros Rozas Verotti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 13ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... decorrente de prisão pelo crime de tráfico de drogas e posterior prolação de sentença de absolvição em revisão criminal - Não restou comprovado o alegado erro judiciário uma vez que os fundamentos legais da prisão mostravam-se presentes na ocasião, sendo respeitados os requisitos previstos na legislação processual - Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido" (Apelação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES

13ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA

Vd. Dona Paulina nº 80, sala 1005, Centro, São Paulo/SP, CEP 01501-020, Telefone: 11 32422333 ramal 2137, e-mail: sp13faz@tjsp.jus.br

1002888-91.2022.8.26.0053 - lauda de
SENTENÇA

Processo nº:

1002888-91.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por erro judiciário

Requerente:

Paulo Jose Mariano

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiza Barros Rozas Verotti

Vistos.

Paulo José Marinano, qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação de Reparação de Erro Judicial (Danos Morais e Materiais) contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que permaneceu indevidamente em regime fechado por tempo superior ao da pena que lhe foi cominada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Habeas Corpus. Fazia jus à progressão para o regime aberto em 02.07.2018, porém, permaneceu encarcerado até 18.03.2020, tendo sua liberdade tolhida por um ano, nove meses e dezoito dias, caracterizando erro judicial, nos termos do art. 5º, LXXV da Constituição Federal. Pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de indenização por dano moral e material e/ou lucros cessantes (fls. 1/6). Juntou documentos (fls. 7/173).

Gratuidade processual deferida (fls. 175).

Citada, a Fazenda Pública ofertou contestação, aduzindo inaplicabilidade do dispositivo constitucional ao caso dos autos. Sustenta a inocorrência de erro judicial ou de privação de liberdade em excesso, por se tratar de prisão cautelar. Alega ausência de comprovação de danos patrimoniais ou extrapatrimoniais. Pugna pela improcedência (fls. 180/191).

Réplica (fls. 198/202).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não preliminares, julgo o feito no estado.

A ação é improcedente.

Extraí-se do autos que o autor foi preso em flagrante em 07.05.2018. No dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 152).

Em 27.02.2019, o autor foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incursos nas sanções previstas no art. 33, caput, cc. o art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 (fls. 9/34).

Em 05.08.2019, em grau de apelação, a pena do autor foi reduzida para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido, entretanto, o regime fechado (fls. 35/136).

Em 18.02.2020, no RHC 181.416/SP, do Colendo Supremo Tribunal Federal, foi determinada a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas à fração de 1/3 (um terço) e fixar o regime inicial semiaberto, em favor do paciente Valdomiro Valentim de Paula Neto, corréu no Processo Criminal nº 0000609-28.2018.8.26.0559 (fls. 137/144) e, em 09.03.2020, no RHC 181.416 EXTN/SP foi deferida a extensão da decisão ao autor (fls. 145/146).

Em 12.03.2020, dando cumprimento à determinação do Pretório Excelso, foi homologado o cálculo da pena (fls. 151/154) e, finalmente, em 18.03.2020, foi expedido ofício liberatório em favor do autor Paulo José Mariano (fls. 147/149).

O autor aduz a caracterização de dano moral e material em decorrência de encarceramento indevido, posto que superior à pena que lhe foi imposta.

Não é o caso, entretanto.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXV, dispõe que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

No que diz respeito ao erro judiciário, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, tem prevalecido no STF o entendimento de que a responsabilidade civil da Fazenda Pública, nas hipóteses do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, não se aplica aos atos do Poder Judiciário e que “o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam” (cf. Direito Administrativo Brasileiro, 32ª ed., São Paulo, Malheiros, 2006, p. 657).

Partindo-se dessa premissa e analisando-se o caso apresentado nos autos, não se vislumbra qualquer possibilidade de condenação do Estado de São Paulo à indenização por danos material ou moral. Isso porque não restou caracterizado erro judiciário. Ademais, não houve qualquer ilegalidade na prisão cautelar do autor, inviabilizando qualquer pedido indenizatório, uma vez que a posterior revisão de pena, foi prontamente atendida, não se verificando a prática de qualquer conduta ilícita do Poder Público.

Nesse sentido, em situação análoga:

“APELAÇÃO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Indenização - Danos morais - Pretensão do autor voltada à condenação do Estado ao pagamento de indenização por erro judiciária da dosimetria de sua pena - Pena inicial em regime fechado, após HC obteve redução da pena - Pena iniciada em regime semiaberto - Sentença de improcedência - Decisório que merece subsistir - Hipótese que, por si só, não induz ao aventado direito de indenização - Situação retratada que não encontra amparo no direito de indenização garantido pelo art. 5º, incisos V e X, assim como pelo disposto no 37, § 6º, todos da Constituição Federal. Recurso improvido” (Apelação Cível 1040168-69.2020.8.26.0602, Rel. Eduardo Gouvêa, 7ª Câmara de Direito Público, j. 25.02.2022) - grifei.

“Apelação Cível - Responsabilidade civil - Ação de indenização por dano moral e material decorrente de prisão pelo crime de tráfico de drogas e posterior prolação de sentença de absolvição em revisão criminal - Não restou comprovado o alegado erro judiciário uma vez que os fundamentos legais da prisão mostravam-se presentes na ocasião, sendo respeitados os requisitos previstos na legislação processual - Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido” (Apelação Cível 1074060-

30.2021.8.26.0053, Rel. Marrey Unt, 3ª Câmara de Direito Público, j. 25.05.2022) - grifei.

"RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUTOR PROCESSADO E CONDENADO CRIMINALMENTE - POSTERIOR IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS', COM CONCESSÃO DA ORDEM PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA - PRETENSO ERRO JUDICIÁRIO - Inocorrência - A persecução penal e o conseqüente transcurso de processo-crime, embora tenha ocorrido posterior redimensionamento da pena (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006), não gera ao Estado a obrigação de indenizar o acusado, quando inexistente comprovação do dolo, fraude ou culpa dos agentes estatais - Ausência de comprovação de ilegalidade - Inteligência do artigo 373, I, do CPC - Precedentes - Sentença de improcedência mantida. Apelo não provido" (Apelação Cível 1049640-12.2019.8.26.0576, Rel. Spoladore Dominguez, 13ª Câmara de Direito Público, j. 02.06.2021) - grifei.

Nesse contexto, a reparação de danos decorrente de ato jurisdicional está vinculada à ocorrência de erro judiciário, o qual, para determinar ao Estado o dever de indenizar, deve apresentar o dolo ou a culpa do juiz, o que não se configurou nesse caso, uma vez havia, na época, fundamento suficiente para que o juiz criminal mantivesse a prisão do autor.

Assim, pela análise do conjunto probatório constante dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão do autor, não havendo elementos que permitam concluir pela existência de excesso, abuso de autoridade ou mesmo descumprimento de lei que justificassem a indenização. Há apenas um inconformismo que, por si só, não enseja indenização.

Ademais, deve ser destacado que "prisão indevida não significa nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em um certo momento da persecutio criminis. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais" (Rui Stocco, in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001, p. 820).

Outrossim, a posterior revisão da pena condenatória está estritamente ligada ao livre convencimento do julgador e as prerrogativas a ele conferidas por lei, quando da apreciação da íntegra do ação penal, notadamente o conjunto probatório realizado sob o crivo do contraditório e ampla defesa; e não tem o condão de macular a prisão cautelar (ato autônomo e desvinculado à decisão penal final), pois, à época da concretização, a medida era plenamente legal necessária à persecução penal.

Por outro lado, o pedido seria improcedente ainda que se pretendesse indenização com base na responsabilidade civil do Estado, cuja regra é a responsabilidade objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, segundo o qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes. Bastará, nessa hipótese, comprovar a ocorrência do prejuízo e o nexo causal entre a conduta e o dano, para que assista ao lesionado o sucedâneo indenizatório.

No caso, não há demonstração de que houve qualquer conduta ilícita por parte dos agentes da ré. Assim, não há lugar para indenização.

No hipótese dos autos, não ficou demonstrado ao longo dos documentos trazidos com a inicial que a Administração Pública praticou qualquer conduta lesiva aos direitos do autor por ação ou omissão. Note-se que nada nos autos comprova que a prisão cautelar.

Assim, considerando que não existem nos autos elementos suficientes para caracterizar a causa de pedir e o pedido, impossível o acolhimento da demanda. Nesse sentido, ausente qualquer dano, libera-se o ente público de suportar qualquer indenização.

Isto posto, por estes fundamentos e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, arcará o autor com custas, despesas e honorários, arbitrados por equidade, em R\$ 6.060,00, observada a gratuidade processual.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado.

P. R. I.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA